

[별표 3]

과태료의 가중기준(제7조 관련)

1. 위반행위자에 대하여 제2호에서 정한 가중사유가 인정되는 경우에는 각 가중사유별 가중비율의 범위 내에서 가중할 수 있다.

2. 과태료의 가중기준은 다음과 같다.

기준	가중사유	가중비율
위반의 정도	1. 제3호 위반행위별 각 목의 세부기준에서 정한 행위가 3개 이상에 해당하는 경우	기준금액의 30% 이내
	2. 제3호 위반행위별 각 목의 세부기준에서 정한 행위가 2개에 해당하는 경우	기준금액의 15% 이내
위반 기간	1. 법 위반 상태의 기간이 2년을 초과하는 경우	기준금액의 30% 이내
	2 법 위반 상태의 기간이 1년 초과 2년 이내인 경우	기준금액의 15% 이내
조사 방해	위반행위자 및 그 소속 임직원이 법 제63조제1항 및 제2항에 따른 물품·서류의 제출요구 또는 검사를 거부하거나 증거인멸, 은폐, 조작, 허위의 정보제공 등의 방법으로 조사를 방해하거나, 관련 정보주체 등에게 허위로 진술하도록 요청한 경우 * 다만, 법 제63조제1항·제2항에 따른 물품·서류의 제출요구 또는 검사를 거부·방해 또는 기피한 행위(법 제75조제2항제25호·제26호)로 과태료를 부과 받은 경우에는 가중하지 아니한다.	기준금액의 50% 이내
위반 주도	다수의 위반행위자가 관련된 상황에서 위반행위를 주도하거나 선도한 경우	기준금액의 20% 이내

3. 제2호 가중사유의 위반행위별 각 목의 세부기준은 아래와 같다.

위반행위별	세부기준
영 별표2 제2호 아목	법 제23조제2항·제24조제3항·제25조제6항(제25조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)·제28조의4제1항·제29조(제26조제8항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 안전성 확보에 필요한 조치로서, <개인정보처리자의 경우> 가. 영 제30조제1항제1호에 따라 개인정보의 안전한 처리를 위한 내부 관리계획의 수립·시행 및 점검을 하지 않은 경우 나. 영 제30조제1항제2호에 따라 개인정보에 대한 접근 권한을 제한하기 위한 조치를 하지 않은 경우 다. 영 제30조제1항제3호에 따라 개인정보에 대한 접근을 통제하기 위한 조치를 하지 않은 경우 라. 영 제30조제1항제4호에 따라 개인정보를 안전하게 저장·전송 하는데 필요한 조치를 하지 않은 경우 마. 영 제30조제1항제5호에 따라 개인정보 침해사고 발생에 대응하기 위한 접속기록의 보관 및 위조·변조 방지를 위한 조치를 하지 않은 경우 바. 영 제30조제1항제6호에 따라 개인정보처리시스템 및 개인정보 취급자가 개인정보 처리에 이용하는 정보기기에 컴퓨터 바이러스, 스파이웨어, 랜섬웨어 등 악성프로그램의 침투 여부를 항시 점검·치료할 수 있도록 하는 등의 기능이 포함된 프로그램의 설치·운영과 주기적 갱신·점검 조치를 하지 않은 경우 사. 영 제30조제1항제7호에 따라 개인정보의 안전한 보관을 위한 보관시설의 마련 또는 잠금장치의 설치 등 물리적 조치를 하지 않은 경우 아. 영 제30조제1항제8호에 따라 그 밖에 개인정보의 안전성 확보를 위하여 필요한 조치를 하지 않은 경우 자. 영 제29조의5제1항제2호에 따라 가명정보와 추가정보를 분리 보관하지 않은 경우

	차. 영 제29조의5제1항제3호에 따라 가명정보와 추가정보에 대한 접근 권한을 분리하지 않은 경우 <공공시스템 운영기관 등의 경우> 가. 영 제30조의2제1항제1호에 따라 내부 관리계획에 공공시스템별로 작성한 안전성 확보 조치를 포함하지 않은 경우 나. 영 제30조의2제1항제2호에 따라 공공시스템이용기관이 정당한 권한을 가진 개인정보취급자에게 접근 권한을 부여·변경·말소 등을 할 수 있도록 하는 등 접근 권한의 안전한 관리를 위해 필요한 조치를 하지 않은 경우 다. 영 제30조의2제1항제3호에 따라 개인정보에 대한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위한 공공시스템 접속기록의 저장·분석·점검·관리 등의 조치를 하지 않은 경우 라. 영 제30조의2제2항에 따라 공공시스템운영기관 및 공공시스템이용기관이 정당한 권한 없이 또는 허용된 권한을 초과하여 개인정보에 접근한 사실이 확인되는 경우에도, 지체 없이 정보주체에게 해당 사실과 피해 예방 등을 위해 필요한 사항을 통지하지 않은 경우 마. 영 제30조의2제3항에 따라 공공시스템운영기관(공공시스템을 개발하여 배포하는 기관이 따로 있는 경우에는 그 공공기관을 포함한다)이 해당 공공시스템의 규모와 특성, 해당 공공시스템이용기관의 수 등을 고려하여 개인정보의 안전한 관리에 관련된 업무를 전담하는 부서를 지정하여 운영하거나 전담인력을 배치하지 않은 경우 바. 영 제30조의2제4항에 따라 공공시스템운영기관(공공시스템을 개발하여 배포하는 기관이 따로 있는 경우에는 그 공공기관을 포함한다)이 공공시스템별로 해당 공공시스템을 총괄하여 관리하는 부서의 장을 관리책임자로 지정(해당 공공시스템을 총괄하여 관리하는 부서가 없을 때에는 업무 관련성 및 수행능력 등을 고려하여 해당 공공시스템운영기관의 관련 부서의 장 중에서 지정) 하지 않은 경우
--	--

	사. 영 제30조의2제5항에 따라 공공시스템운영기관이 공공시스템에 대한 안전성 확보 조치 이행상황 점검 및 개선에 관한 사항을 협의하기 위하여 공공시스템운영협의회를 설치·운영하지 않은 경우
영 별표2 제2호 저목	가. 법 제28조의5제2항(제26조제8항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 개인을 알아볼 수 있는 정보가 생성되었음에도 이용을 중지하지 아니한 경우 나. 법 제28조의5제2항(제26조제8항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)을 위반하여 개인을 알아볼 수 있는 정보가 생성되었음에도 이를 회수·파기하지 아니한 경우

※ 참고 : 법 및 영 등 개정으로 제3호의 위반행위별 각 목의 세부기준이 변경되는 경우에는 개정된 법령을 따른다.